Bescheid zum Vollzugsantrag

Justizvollzugsanstalt Regensburg Auenfeld
Auenfeld 31, 93055 Regensburg

AF-882/25
02.10.2026
An Korbinian Seidel

1. Entscheidung

Der Antrag auf Einbringung und Nutzung eines eigenen Laptops im Haftraum wird abgelehnt. Der Antragsteller kann sich für den betreuten Computerraumtermin am Donnerstag von 15.00 bis 16.00 Uhr anmelden. Ein gesonderter Anspruch auf zusätzliche Nutzungszeit oder auf die Installation der gewünschten Kurssoftware wird nicht anerkannt.

2. Gründe

Ein eigenes Gerät schafft zusätzliche Speichermöglichkeiten und erschwert die Kontrolle von Dateien, Programmen und möglichen Kommunikationskomponenten. Die Erklärung, das Gerät werde offline betrieben, beseitigt diese Risiken nicht. Eine technische Kontrolle muss auch Veränderungen während der Nutzung und den Weg neuer Kursdateien erfassen. Für fortlaufende Einzelprüfungen steht derzeit nur begrenzte technische Unterstützung zur Verfügung.

Das bislang vorgelegte Geräteblatt enthält weder eine vollständige Teileliste noch einen Nachweis über die Entfernung von Funkkomponenten. Eine verbindliche Zusage eines Prüfunternehmens liegt der Anstalt nicht vor. Es kann daher nicht vorausgesetzt werden, dass sich das konkrete Gerät mit vertretbarem Aufwand in einen kontrollierbaren Zustand versetzen lässt.

Bei Herrn Seidel wurden im Juli 2025 nicht angemeldete Dateien auf einem damals zugelassenen Datenträger festgestellt. Hinweise auf eine Außenkommunikation ergaben sich nicht. Der Vorgang macht jedoch eine nachvollziehbare Kontrolle der künftig eingebrachten Dateien erforderlich. Die Anstalt will einen nicht überprüfbaren Austausch mit Dritten vermeiden.

Der betreute Computerraum stellt grundsätzlich eine Bildungsalternative dar. Die nutzbaren Programme werden zentral betreut. Die Abteilung geht davon aus, dass die vorliegenden Übungen im Rahmen dieser Ausstattung bearbeitet werden können. Eine konkrete Probe mit den aktuellen Kursdateien wurde vor der Entscheidung nicht durchgeführt.

3. Hinweise zum Ablauf

Der Bildungsdienst kann eine Verschiebung der Einsendefrist unterstützen. Über ein später eingereichtes vollständiges technisches Angebot kann erneut entschieden werden. Die gegenwärtige Ablehnung bleibt wirksam; die Anstalt hat den Kursanbieter nicht um eine verbindliche Fristverlängerung ersucht.

4. Rechtliche Grundlage der Prüfung

Die Bildungsplanung nach Artikel 39 und 40 BayStVollzG und der Besitz von Fortbildungsgegenständen nach Artikel 72 BayStVollzG werden berücksichtigt. Die Ablehnung beruht auf den beschriebenen Kontrollfragen und der gegenwärtig angenommenen Alternative im Computerraum. Ein Internet- oder Telekommunikationszugang ist nicht Gegenstand der Entscheidung. Auch die bloße Bezeichnung als Bildungsgerät ersetzt keinen konkreten Nachweis der Kontrollierbarkeit.

Ulrich Tannhäuser
Leiter der Vollzugsabteilung